



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.006891/2021-70.

Data do julgamento: 27/09/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusado: MS Auditores Independentes S/C

Ementa: Responsabilidade pela não obtenção de pontuação mínima exigida para atender ao programa de educação profissional continuada, em infração aos arts. 20 e 34 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de **MS Auditores Independentes S/C** à pena de **multa pecuniária** no valor total de **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**, por violação ao disposto nos arts. 20 e 34 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o advogado Wanderson dos Santos Nascimento, representando MS Auditores Independentes S/C

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 14/10/2022, às 18:34, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 14/10/2022, às 20:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 18/10/2022, às 08:45, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 25/10/2022, às 16:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 18/11/2022, às 21:06, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1619177** e o código CRC **190CD5A5**.
This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, *and typing the "Código Verificador" 1619177 and the "Código CRC" 190CD5A5.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.006891/2021-70

Reg. Col. nº 2454/22

Acusados: MS Auditores Independentes S/C

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela não obtenção de pontuação mínima exigida para atender ao programa de educação profissional continuada, em infração aos arts. 20 e 34 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Introdução

1. O presente processo administrativo sancionador (“Processo”), que tem origem no Processo Administrativo nº 19957.000970/2019-52¹ e no Processo Administrativo nº 19957.007815/2020-09², foi instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Área Técnica”) para apurar a eventual responsabilidade de MS Auditores Independentes S/C (“Acusado”) devido ao não cumprimento do programa de educação profissional continuada, por parte do seu sócio J.C.M. (“Sócio”), referente ao exercício de 2018.
2. Em 01.09.2021, a SNC lavrou termo de acusação (“Acusação”)³, imputando ao Acusado violação ao disposto no art. 34 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos⁴, regulamentada pela NBC PG 12 (R3), de 07.12.2017, conforme alterada; e no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, pelo descumprimento ao disposto no item 4 - alínea (b) da NBC PG 12 (R3), norma profissional editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
3. Este Processo tramita sob o rito simplificado, nos termos do art. 73 da Resolução CVM

¹ Doc. SEI 1336930.

² Doc. SEI 1336939.

³ Doc. SEI 1336941.

⁴ Posteriormente substituída pela Resolução CVM nº 23/2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

nº 45/2021, uma vez que trata da apuração de infrações previstas no art. 1º, V, alínea “e”, do Anexo C do referido normativo.

4. Por esse motivo, com fundamento no art. 76 da Resolução CVM nº 45/2021, para relatar os fatos do Processo, adoto e faço referência expressa ao Relatório nº 62/2021-CVM/SNC/GNA (“Relatório”)⁵, elaborado de forma completa pela Área Técnica, nos termos do art. 74 da referida Resolução.

5. Reconhecendo a tempestividade da defesa e ausente qualquer controvérsia relativa a questões preliminares, avanço para a análise do mérito do Processo.

II. Mérito

6. A SNC imputou responsabilidade ao Acusado pelo não cumprimento do programa de educação continuada por parte do Sócio no ano de 2018.

7. O já referido art. 34 da Instrução CVM nº 308/1999 estabelecia que os auditores independentes pessoa jurídica cadastrados junto à CVM deveriam manter uma política de educação continuada para seu quadro societário e funcional, seguindo as diretrizes aprovadas pelo CFC.

8. Tal determinação é importante para que se possa garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis, essenciais para assegurar a higidez do mercado de capitais⁶.

9. Nesse contexto, o programa de educação profissional continuada visa a manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade.

⁵ Doc. SEI 1398981.

⁶ Nos termos da Nota Explicativa à Instrução nº 308/1999, o tratamento dado aos auditores independentes tem como fundamentos (i) “a importância de um sistema de auditoria independente como suporte indispensável ao órgão regulador”; (ii) “a figura do auditor independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida que a sua função é zelar pela fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada”; (iii) “a exatidão e a clareza das demonstrações contábeis, inclusive a divulgação em notas explicativas de informações indispensáveis à visualização da situação patrimonial e financeira e dos resultados da entidade auditada, dependem de um sistema de auditoria eficaz e, fundamentalmente, da tomada de consciência do auditor quanto ao seu verdadeiro papel dentro deste contexto”; e (iv) “a necessidade de que o mercado disponha de auditores independentes altamente capacitados e que, ao mesmo tempo, desfrutem de um elevado grau de independência no exercício da sua atividade”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

10. A regulamentação do programa pelo CFC ocorreu com a edição da Resolução CFC nº 945/2002, posteriormente alterada pela Resolução CFC nº 995/2004, sendo que o programa entrou em vigor a partir do dia 01.01.2003. Atualmente, a norma que rege o programa é a NBC PG 12 (R3), de 07.12.2017, conforme alterada.
11. O cumprimento do programa de educação profissional continuada deve ser reportado ao CFC até o dia 31.01 do ano subsequente. No caso do Processo, o CFC, por meio do Ofício nº 368/2020/CVM/SNC/GNA, de 05.11.2020, comunicou à SNC o descumprimento do programa de educação profissional continuada pelo Sócio.
12. O referido descumprimento é incontroverso nos autos.
13. Em sua defesa, o Acusado, de início, alega que o programa de educação profissional continuada nunca foi cumprido pelo Sócio, uma vez que seu cumprimento não seria necessário, na medida em que o Acusado não exercia a atividade de auditoria e sequer possuía registro junto ao Cadastro Nacional de Auditores Independentes – CNAI. Este entendimento seria amparado pela Resolução CFC nº 1.377/2011 e pelo art. 6º-A e art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999.
14. A justificativa, porém, não merece prosperar. O art. 34, §1º, da Instrução CVM nº 308/1999 é claro ao exigir a participação no programa de educação profissional continuada de todos aqueles que sejam sócios de um auditor independente pessoa jurídica – exerçam ou não a atividade de auditoria.
15. Acrescenta o Acusado que não poderia ser condenado porque, prestados os esclarecimentos acima após os questionamentos iniciais da CVM, a Autarquia nunca teria lhe dado um posicionamento definitivo sobre a obrigatoriedade da participação do Sócio no programa de educação profissional continuada.
16. É importante esclarecer que a regulação aplicável deverá ser cumprida pelos entes regulados independentemente de alerta prévio da CVM, não sendo possível alegar o desconhecimento da norma para o seu não cumprimento.
17. Ainda que assim não fosse, pontuo que o Processo Administrativo nº 19957.000970/2019-52 – que tratou da mesma irregularidade objeto deste Processo, mas referente ao exercício de 2017 – foi encerrado pela SNC com a emissão do Ofício de Alerta nº 547/2019/CVM/SNC/GNA, em 07.11.2019. Ali está devidamente expresso o posicionamento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

da CVM no sentido da obrigatoriedade da participação do Sócio no programa de educação profissional continuada⁷.

18. Alega o Acusado que a responsabilidade pelo não cumprimento do programa de educação profissional continuada seria exclusivamente do Sócio. Assim, pelo princípio constitucional da individualidade das penas, previsto no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, o Acusado não poderia ser condenado no presente caso. Ao mesmo tempo, dado o falecimento do Sócio, ele não poderia mais se defender.

19. Mais uma vez, a argumentação apresentada não prospera. O já referido art. 34, §1º, da Instrução CVM nº 308/1999 impõe ao auditor independente pessoa jurídica a responsabilidade de que todos os seus sócios, que exerçam ou não a atividade de auditoria, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes cumpram anualmente o programa de educação profissional continuada. Dessa forma, o Acusado deve ser responsabilizado pela infração objeto desse Processo.

20. Assim, entendo configuradas a autoria e materialidade das irregularidades identificadas pela Acusação deste Processo.

III. Conclusão e Dosimetria

21. Deve ser apontado, também, que as infrações constatadas no presente Processo ocorreram após a entrada em vigor da Lei nº 13.506/2017, que alterou a Lei nº 6.385/1976, de forma que são aplicáveis os parâmetros trazidos pela atual Resolução CVM nº 45/2021.

22. Com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com precedentes do Colegiado

⁷ Doc. SEI 0875945 (Processo Administrativo nº 19957.000970/2019-52) “3. Lembramos que o atendimento ao Programa de Educação Profissional Continuada deve ser efetuado anualmente, por todos os sócios e responsáveis técnicos cadastrados junto à CVM. Da mesma forma, o item 4 - alínea (b) da NBC PG 12, estabelece que todos os sócios, exercendo ou não atividade de auditoria, são obrigados a atender ao programa, como definido no art. 34, caput e §1º, da ICVM 308/99. Na oportunidade, salientamos que o §2º do art. 34 da ICVM 308/99 estabelece que “O descumprimento do disposto no caput em pelo menos 2 (dois) dos 5 (cinco) últimos anos ensejará a imediata suspensão do registro do Auditor Independente – Pessoa Física, ou do cadastro como responsável técnico de Auditor Independente – Pessoa Jurídica, até que seja apresentado novo certificado de aprovação no Exame de Qualificação Técnica, previsto no art. 30 desta Instrução, independente da adoção de outras medidas administrativas aplicáveis”. 4. Assim, considerando o disposto no artigo 4º, Inciso I, alínea (b), da Instrução CVM nº 607, de 17 de junho de 2019, e que o Programa de Educação Continuada tem um papel de suma importância na constante atualização e no aprimoramento técnico do auditor independente, alertamos que, doravante, V. Sas. tenham especial atenção para que fatos desta natureza não ocorram novamente. Em tempo, informamos que a ocorrência foi registrada nesta autarquia para acompanhamento específico nos próximos exercícios.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

acerca das imputações de que se trata⁸, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a pena-base em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

23. Como atenuante, considero os bons antecedentes do Acusado, nos termos do art. 66, inciso II, da Resolução CVM nº 45/2021. Já como agravante, considero a reiteração da conduta irregular, consoante anteriormente alertada⁹. Incidindo a atenuante e a agravante sobre a pena-base, no percentual de 15% cada, elas se compensam, ficando mantida a pena-base como valor final da multa pecuniária neste caso.

IV. Conclusão

24. Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação de MS Auditores Independentes S/C à pena de multa pecuniária no valor total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por violação ao disposto nos arts. 20 e 34 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos.

É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2022.

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE COSTA RANGEL
Data: 25/10/2022 08:48:15-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

⁸ Dois exemplos: (i) PAS CVM nº RJ2013/4367, Diretor Relator Roberto Tadeu, j. 20.08.2013; e (ii) PAS CVM nº RJ2013/9766, Diretor Relator Roberto Tadeu, j. 25.03.2014.

⁹ O Processo SEI 19957.000970/2019-52, encerrado com o envio do Ofício de Alerta nº 547/2019/CVM/SNC/GNA, em 22.11.2019 (Doc. SEI 0875945), dizia respeito ao descumprimento das normas que regem o programa de educação continuada referente ao exercício de 2017. Ressalto que o art. 65, inciso I e §3º, da Resolução CVM nº 45/2021 define como circunstância agravante a prática reiterada da conduta irregular.